

1511734-71.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... trazia consigo eram destinadas ao tráfico ilícito. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 4). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, o local dos fatos e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1511734-71.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511734-71.2021.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcel Braz Teodoro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

* I) O CASO

A denúncia tem o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 17h51min, na Rua Zefiro Pucineli, nº 272, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MARCEL BRAZ TEODORO, qualificado à fl. 16, trazia consigo 4,3 gramas de cocaína, acondicionada em 7 microtubos plásticos, e guardava 3 porções de maconha para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e

apreensão de fls. 8/9 e laudo de constatação de fls. 11/13. Segundo se apurou, guardas municipais em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes flagraram o denunciado sentado na calçada, em atitude suspeita. Em revista pessoal, foram localizadas 7 porções de cocaína no bolso direito da bermuda do denunciado, além de R\$ 30,00 em dinheiro. Em busca pelo local, foram encontradas mais 3 porções de maconha. Indagado, o denunciado admitiu que trazia que as drogas que trazia consigo eram destinadas ao tráfico ilícito. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, o denunciado confessou a prática do tráfico de drogas (fl. 4). A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas, o local dos fatos e a confissão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio MARCEL BRAZ TEODORO como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação do denunciado, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

O réu foi notificado e apresentou resposta escrita à acusação. A denúncia foi recebida. Audiência de instrução nesta data, com prova oral. O réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição, alegando que não há provas para sua condenação, afirmando que se trata da hipótese do art. 28 da Lei de Tóxicos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo toxicológico está a fls. 126/128.

No interrogatório, o réu Marcel Braz Teodoro disse que o entorpecente era para uso próprio. Afirmou que era usuário naquela ocasião. Trabalhava como garçon em um restaurante da cidade. Havia recebido o pagamento naquele dia.

As testemunhas VANDERLEY PEREIRA DIAS LEITE e Gm Osiel Henrique Vieira narraram ter visto o réu em ponto de venda de drogas ilícitas. Ele demonstrou nervosismo, então resolveram verificar e encontraram o entorpecente. Havia ainda dinheiro com o acusado.

Assim, é certo que havia com o acusado 7 microtubos de cocaína. Tal quantidade não fundamenta a imputação de destinação ao comércio, sendo compatível com o uso próprio.

Os guardas civis não viram nenhuma atitude compatível com a venda de entorpecentes, bem como não viram o réu em contato com o entorpecente encontrado nas proximidades. Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por envolver alteração na capitulação jurídica em face de circunstância elementar do tipo não descrita na denúncia – aqui identificada na destinação a uso próprio, conforme o tipo penal a que se acomoda a situação fática, a desclassificação do crime seria verdadeira mutatio libeli, só admissível mediante a iniciativa do órgão acusador. Não havendo aditamento, impositiva a absolvição.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Marcel Braz Teodoro da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 27 de julho de 2022

JOSÉ EDUARDO DA COSTA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA